

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 595/2534 นาง เฉลาศรี จุลพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1514, มาตรา 1515

ป.พ.พ. มาตรา 1514 วรรคสอง มิได้กำหนดไว้ว่าจะต้องทำหนังสือยินยอมหย่าที่บ้านของคู่กรณี จะทำที่ไหนก็ได้ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนการหย่า เมื่อได้ความว่าหนังสือยินยอมหย่าระหว่างโจทก์และ ว. ทำขึ้นที่ว่าการอำเภอก่อนที่จะมีการจดทะเบียนการหย่าโดยทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อไว้และมีพยานลงลายมือชื่อสองคนถูกต้อง จึงเป็นหนังสือยินยอมหย่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อโจทก์และ ว. ได้นำหนังสือยินยอมหย่ามาแสดงและเจ้าพนักงานทะเบียนได้จดทะเบียนให้ตามความต้องการแล้ว การหย่าของโจทก์กับ ว. ก็มีผลสมบูรณ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1515 นับแต่ได้มีการจดทะเบียนการหย่า ส่วนการที่มีระเบียบการจดทะเบียนครอบครัวกำหนดให้นายทะเบียนที่รับการจดทะเบียนต้องแจ้งการจดทะเบียนการหย่าไปยังที่ว่าการอำเภอที่จดทะเบียนสมรสก็ดี หรือต้องแจ้งไปยังสำนักงานทะเบียนกลางกรุงเทพมหานครก็ดี เป็นแต่เพียงวิธีการในการปฏิบัติราชการให้มีหลักฐานปรากฏเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมและตรวจสอบการรับจดทะเบียนอันเป็นการวางระเบียบภายในให้ถือปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยด้วยกันเท่านั้นการที่ไม่แจ้งไปจึงไม่ทำให้การจดทะเบียนการหย่านั้นไม่สมบูรณ์แต่ประการใด.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองเบิกจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดกับเงินพิเศษ 3 เดือน ในส่วนที่โจทก์จะได้รับจำนวน 45,143.75 บาทให้โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์จดทะเบียนหย่ากับ ว. แล้ว ก่อนที่ว. จะถึงแก่ความตาย จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษและส่วนแบ่งเงินบำเหน็จตกทอด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า สิทธิในการรับเงินช่วยพิเศษและเงินบำเหน็จตกทอดไม่เป็นมรดกที่โจทก์จะจัดการในฐานะผู้จัดการมรดกแต่ในส่วนที่โจทก์มีสิทธิได้รับเงินในฐานะผู้มีสิทธินั้น พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 คิดคำนวณเบิกจ่ายให้โจทก์ไม่เกิน 455,143.75 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในฐานะส่วนตัวเสียค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์นำสืบว่านายวิบูลย์ ใช้อาวุธปืนขู่บังคับให้โจทก์ไปจดทะเบียนหย่านั้นการจดทะเบียนหย่าระหว่างโจทก์และนายวิบูลย์นั้นได้กระทำกันที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ อันเป็นสถานที่ราชการที่มีข้าราชการปฏิบัติงานอยู่เป็นจำนวนมาก กรณีจึงไม่อาจจะเชื่อได้ว่าจะมีการจดทะเบียนหย่ากันโดยโจทก์ถูกบังคับขู่เข็ญ ทั้งข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้แจ้งถึงเรื่องที่อ้างว่านายวิบูลย์ใช้อาวุธปืนขู่เข็ญโจทก์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหย่าแต่อย่างใด ถ้ามีการขู่เข็ญดังที่โจทก์อ้างจริงการแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก็ไม่ใช่การยากและไม่เป็นอันตรายแก่โจทก์อีกด้วย การที่โจทก์ไม่แจ้งความ

ข้อนี้ทำให้เห็นว่าไม่น่าจะมีการขู่เชื้ญตามทีโจทก์อ้าง ทั้งตามคำเบิกความของนางผิง
มุงการมารดานายวิบูลย์ก็ว่าโจทก์เป็นคนชว่นนายวิบูลย์หย่า และนางฟ้าวลัยเนียม
นาค ผู้ทีลงชื่อเป็นพยานในทะเบียนการหย่า ก็มาเบิกความรับรองว่า โจทก์กับนาย
วิบูลย์มีทำทีเต็มใจหย่าขาดจากกัน ซึ่งนางฟ้าวลัยไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใด จึงเชื่อ
ได้ว่าเบิกความไปตามทีรู้เห็น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า การจดทะเบียนหย่าระหว่าง
โจทก์และนายวิบูลย์ตามเอกสารหมาย จ.3 บันทึกการหย่าโดยความยินยอมตาม
เอกสารหมาย จ.4 นั้น มิได้เกิดขึ้นจากการขู่เชื้ญตามทีโจทก์อ้างส่วนทีโจทก์อ้างว่า
เอกสารหมาย จ.4 ไม่ได้ทำกันมาก่อนทีบ้านคู่กรณีจึงเป็นการไม่ชอบนั้น ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1514วรรคสอง บัญญัติว่า "การหย่าโดยความ
ยินยอมต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อยสองคน" ซึ่งการทำ
หนังสือยินยอมหย่ากันตามทีบัญญัติไว้้นั้น มิได้กำหนดไว้ว่าต้องทำทีบ้านของคู่
กรณีตามทีโจทก์อ้าง จะทำทีไหนก็ได้ก่อนทีจะมีการจดทะเบียนหย่า เมื่อเอกสาร
หมาย จ.4 นั้น ได้ความว่าโจทก์และนายวิบูลย์ทำขึ้นทีว่าการอำเภอก่อนทีจะมีการจด
ทะเบียนการหย่า โดยทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อไว้และมีพยานลงลายมือชื่อสองคนถูก
ต้อง จึงเป็นหนังสือยินยอมหย่าทีถูกต้องตามบทกฎหมายทีกล่าวข้างต้น สำหรับการ
ทีโจทก์อ้างมาในฎีกาประการสุดท้ายว่าการทีเจ้าพนักงานทะเบียนไม่ได้แจ้งการหย่า
ไปยังทีว่าการอำเภอทีจดทะเบียนสมรสและสำนักทะเบียนกลางกรุงเทพมหานคร
การหย่าจึงยังไม่สมบูรณ์นั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1514 บัญญัติ
ว่า "เมื่อได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายนี้ การหย่าโดยความยินยอมจะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อสามีและภริยาได้จดทะเบียนการหย่า้นั้นแล้ว" และตามพระราช
บัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 มาตรา 18บัญญัติว่า "การจด
ทะเบียนการหย่าโดยความยินยอมนั้น ให้นายทะเบียนรับจดต่อเมื่อสามีและภริยา
ร้องขอ และได้นำหนังสือตามทีระบุไว้ในมาตรา 1498 วรรคสอง (มาตรา 1514
ปัจจุบัน) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาแสดงต่อนายทะเบียนด้วย" เมื่อ

โจทก์และนายวิบูลย์ ได้นำหนังสือยินยอมหย่าตามเอกสารหมายเลข 4 มาแสดงและเจ้าพนักงานทะเบียนได้จดทะเบียนหย่าให้ตามความต้องการตามทะเบียนการหย่าเอกสารหมายเลข 3 แล้ว การหย่าของโจทก์กับนายวิบูลย์ก็มีผลสมบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดนับแต่ได้มีการจดทะเบียนการหย่าแล้วส่วนการที่มีระเบียบการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2483 ข้อ 4, 7 และ 31 กำหนดให้นายทะเบียนที่รับการจดทะเบียน ต้องแจ้งการจดทะเบียนการหย่าไปยังที่ว่าการอำเภอที่จดทะเบียนสมรสก็ดี หรือต้องแจ้งไปยังสำนักงานทะเบียนกลาง กรุงเทพมหานครก็ดีเป็นแต่เพียงวิธีการในการปฏิบัติราชการให้มีหลักฐานปรากฏเพื่อประโยชน์แก่การควบคุมและตรวจสอบการรับจดทะเบียนอันเป็นการวางระเบียบภายในให้ถือปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยด้วยกันเท่านั้น การที่ไม่แจ้งไปจึงไม่ทำให้การจดทะเบียนหย่า นั้นไม่สมบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้แต่ประการใด ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ เพราะโจทก์ไม่มีฐานะเป็นคู่สมรสในอันที่จะมีสิทธิรับเงินบำเหน็จตกทอดกับเงินช่วยเหลือพิเศษของนายวิบูลย์ จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ